

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **oryacht**, au capital de **DH**, inscrite au Registre du Commerce de **Nador** sous le numéro , identifiant fiscal n° , ICE n° , affiliée à la CNSS sous le n° , dont le siège social est situé à **Nador beni ensar**.

Représentée par , en sa qualité de .

Ci-après dénommée « **l'Employeur** »

ET :

hamid bouzidi, née le —, titulaire de la CIN n° **654686**, CNSS n° , demeurant au .

Ci-après dénommée « **le Salarié** »

ARTICLE 1 : NATURE DU CONTRAT

Le présent contrat est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), régi par les dispositions de la Loi n° 65-99 formant Code du Travail au Maroc, ainsi que par la réglementation de la CNSS et de l'AMO.

ARTICLE 2 : DATE D'EFFET

Le Salarié est engagé à compter du **12 mai 2026**. Le présent contrat prend effet à cette date.

ARTICLE 3 : PÉRIODE D'ESSAI

Conformément aux articles 13 et 14 du Code du Travail, le Salarié est soumis à une période d'essai de **3 mois** pour les cadres et assimilés. Cette période peut être renouvelée une seule fois. Durant cette période, chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 4 : FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

Le Salarié exercera la fonction de au sein du département **RH**. Il exécutera ses tâches sous l'autorité de la Direction. L'Employeur se réserve le droit de modifier les attributions du Salarié en fonction de l'évolution de l'entreprise et des besoins du service, dans le respect de sa qualification professionnelle.

ARTICLE 5 : LIEU DE TRAVAIL

Le lieu de travail est fixé au siège social de l'entreprise situé à **Nador**. L'Employeur dispose de bâtiments annexes et le Salarié pourra être amené à se rendre dans les différentes agences de l'entreprise.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE MOBILITÉ

Le Salarié accepte, par la présente, d'être affecté ou muté dans toute autre succursale, agence ou site de l'entreprise au Maroc, si les nécessités du service l'exigent, dans le respect de sa vie personnelle et familiale et sous réserve d'un préavis raisonnable.

ARTICLE 7 : DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail est fixée conformément à l'article 184 du Code du Travail, soit 2288 heures par an, correspondant à 44 heures par semaine et **190 heures par mois**. Les horaires de travail sont fixés par l'Employeur et affichés dans les locaux de l'entreprise. Les heures supplémentaires éventuelles seront rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION

En contrepartie de son travail, le Salarié percevra un salaire mensuel brut de **50 000,00 MAD DH**. Ce salaire sera payé à la fin de chaque mois, sous déduction des cotisations sociales (CNSS, AMO) et de l'impôt sur le revenu (IR).

Une indemnité de transport de **300,00 MAD DH** sera versée mensuellement.

ARTICLE 9 : EXCLUSIVITÉ

Le Salarié s'engage à consacrer toute son activité professionnelle au service de l'Employeur et s'interdit d'exercer toute autre activité professionnelle, même non concurrente, sans accord écrit préalable de la Direction. Toute infraction à cette clause constitue une faute grave.

ARTICLE 10 : LOYAUTÉ ET BONNE FOI

Le Salarié s'oblige à exécuter son travail avec diligence, loyauté et honnêteté, en veillant aux intérêts de l'entreprise et en respectant les obligations inhérentes à sa fonction.

ARTICLE 11 : SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ

Le Salarié est tenu au secret professionnel le plus absolu. Il s'interdit de divulguer à des tiers toute information de nature technique, commerciale, financière, stratégique ou toute donnée à caractère confidentiel dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation reste valable sans limitation de durée après la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause.

ARTICLE 12 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toutes les études, logiciels, codes sources, bases de données, méthodes, procédés, documentations, inventions ou créations réalisés par le Salarié dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci appartiennent exclusivement à l'entreprise, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le Salarié s'engage à signer tout document nécessaire à la protection des droits de l'entreprise.

ARTICLE 13 : CONGÉS PAYÉS

Le Salarié bénéficie du congé annuel payé à raison de 1,5 jour par mois de travail effectif, conformément à l'article 231 du Code du Travail, soit 18 jours ouvrables par an. Les dates des congés sont fixées par l'Employeur en fonction des nécessités du service. Le Salarié bénéficie également des congés légaux (mariage, naissance, décès) conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Employeur traite les données personnelles du Salarié pour les besoins de la gestion administrative, de la paie, des déclarations CNSS et AMO, conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Salarié dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ses données.

ARTICLE 15 : MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Le Salarié est responsable du matériel mis à sa disposition (ordinateur portable, écran, téléphone, véhicule de fonction, etc.). En cas de perte ou de dégradation due à une négligence avérée, sa responsabilité pourra être engagée. Le matériel doit être utilisé exclusivement dans le cadre professionnel.

ARTICLE 16 : DISCIPLINE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Salarié s'engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur de l'entreprise, dont il reconnaît avoir pris connaissance. Le non-respect des dispositions du règlement intérieur expose le Salarié à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 17 : FAUTES GRAVES

Conformément à l'article 39 du Code du Travail, constituent des fautes graves : le vol, l'abus de confiance, l'ivresse sur le lieu de travail, l'insulte ou la violence envers la hiérarchie ou les collègues, l'absence non justifiée, la concurrence déloyale, la divulgation d'informations confidentielles, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, et toute autre faute rendant impossible le maintien du Salarié dans l'entreprise. Ces fautes peuvent entraîner le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 18 : SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET SANTÉ AU TRAVAIL

Le Salarié doit respecter les consignes de sécurité et d'hygiène au travail et utiliser les équipements de protection individuelle mis à sa disposition. Il doit signaler immédiatement tout accident de travail ou situation dangereuse à sa hiérarchie. L'Employeur s'engage à fournir un environnement de travail sûr et conforme à la réglementation.

ARTICLE 19 : INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET MISSIONS

Les frais engagés pour les missions professionnelles (déplacements, repas, hébergement) seront remboursés sur présentation de justificatifs conformes à la politique de l'entreprise et aux barèmes en vigueur. Les déplacements à l'étranger doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction.

ARTICLE 20 : DÉCLARATIONS SOCIALES

L'Employeur s'engage à déclarer le Salarié auprès de la CNSS et de l'AMO dès son intégration, et à s'acquitter de l'ensemble des cotisations sociales dans les délais légaux. Le Salarié s'engage à fournir tous les documents nécessaires à ces formalités.

ARTICLE 21 : PRÉAVIS EN CAS DE RUPTURE

Après la période d'essai, la rupture du contrat est soumise à un délai de préavis conformément au décret n° 2-04-469 :

- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 5 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ;
- 3 mois pour une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans.

Pendant la période de préavis, le Salarié continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de ses avantages.

ARTICLE 22 : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

En cas de départ volontaire ou de licenciement (hors faute grave), le Salarié s'interdit de travailler pour un concurrent direct, d'y détenir des intérêts ou d'y exercer une activité similaire, pendant une durée de **12 mois** sur le territoire des villes où l'entreprise exerce son activité. En contrepartie, l'Employeur versera au Salarié une indemnité mensuelle égale à 30% du salaire mensuel brut perçu au moment de la rupture. Cette clause ne s'applique pas en cas de licenciement pour faute grave.

ARTICLE 23 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Salarié bénéficie du droit à la formation professionnelle continue conformément à la législation en vigueur. L'Employeur s'engage à favoriser l'accès du Salarié aux formations nécessaires à l'évolution de ses compétences. Le Salarié s'engage à suivre les formations proposées par l'Employeur dans le cadre de son plan de développement.

ARTICLE 24 : MÉDECINE DU TRAVAIL

Le Salarié est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires organisées par la médecine du travail. L'Employeur prend en charge l'ensemble des frais afférents à ces visites.

ARTICLE 25 : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

L'Employeur et le Salarié reconnaissent et respectent les droits de la représentation du personnel, lorsqu'elle existe au sein de l'entreprise. Le Salarié peut être candidat aux élections professionnelles dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 26 : MODIFICATIONS DU CONTRAT

Toute modification substantielle du présent contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération, les fonctions ou le lieu de travail, devra faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

ARTICLE 27 : ÉLECTION DE DOMICILE ET LITIGES

Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile à leurs adresses respectives mentionnées ci-dessus. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, seul le Tribunal de Première Instance (Chambre Sociale) de **Nador** est compétent, après saisine de l'inspection du travail à titre de conciliation préalable.

ARTICLE 28 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent contrat annule et remplace toute convention antérieure, verbale ou écrite, entre les parties. Il est régi par la loi marocaine. Si l'une des clauses du présent contrat était déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses resteraient en vigueur.

NOTES PARTICULIÈRES

ksdvfiery

L'EMPLOYEUR

oryacht

LE SALARIÉ

hamid bouzidi

Représentée par ()

Cachet et signature précédés de la mention "Lu et approuvé"

Lu et approuvé, bon pour accord

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Fait à **Nador**, le — en **deux exemplaires originaux**, chacune des parties reconnaît avoir reçu le sien.